

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2226/2531

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี
นายเปรม สุระประเสริฐ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 ทวิ, มาตรา 340 ทวิ

เงินในตู้บริจาคของศาลเจ้าและเงินของผู้ดูแลศาลเจ้า แม้จะเก็บรักษาไว้ในศาลเจ้า ก็มีใช้วัตถุในทางศาสนา การที่จำเลยกับพวกปล้นทรัพย์ดังกล่าวจึงมิได้กระทำต่อทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ทวิ วรรคแรก และไม่อาจเป็นความผิดตามมาตรา 335 ทวิ วรรคสองได้ ดังนั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 340 ทวิ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกเข้าไปในศาลเจ้าแป๊ะกงชำไซส่วยและร่วมกันปล้นทรัพย์เงินสด ๒,๐๐๐ บาท ของนายบั๊กเคี้ยง แซ่ล้อและเงินสด ๑๐๐ บาท ในตู้บริจาคของศาลเจ้าดังกล่าวซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาของนายบั๊กเคี้ยง ไปโดยจำเลยกับพวกใช้ไม้ท่อนตีประทุษร้ายนายบั๊กเคี้ยง และใช้gangsangsansanผู้กรัดคอนายบั๊กเคี้ยงจนถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๓๔๐, ๓๔๐ ทวิ และสั่งริบไม้ท่อนของกลาง คืบผ้าขาวม้า GANGGANGSANSANกรอบตู้บริจาคพร้อมกระจกของกลางแก่เจ้าของ กับให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน ๒,๑๐๐ บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐, ๓๔๐ ทวิ ให้ประหารชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกตลอดชีวิตคืนไม้ท่อน ผ้าขาวม้า กางเกงขาสั้น และกรอบตู้บริจาคพร้อมกระจกของกลางแก่เจ้าของ ให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน ๒,๑๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยกับพวกเป็นคนร้ายรายนี้ แต่ที่ศาลอุทธรณ์ปรับบทว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ ทวิ ด้วยนั้น ไม่ถูกต้อง เพราะความผิดตามมาตรา ๓๔๐ ทวิ วรรคแรก จะต้องเป็นการกระทำต่อทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคแรก และความผิดตามมาตรา ๓๔๐ ทวิ วรรคสองเป็นกรณีปล้นทรัพย์ตามมาตรา ๓๔๐ ทวิ วรรคแรก ถ้าการปล้นทรัพย์นั้นเป็นการกระทำในสถานที่ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคสองด้วย ส่วนความผิดตามมาตรา ๓๔๐ ทวิ วรรคอื่นเป็นเหตุจูงใจของความผิดตามวรรคแรกกับวรรคสองที่กฎหมายกำหนดโทษผู้กระทำความผิดไว้สูงขึ้น ไป มาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคแรก เป็นกรณีลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา ถ้าทรัพย์นั้นเป็นที่สักการบูชาของประชาชน หรือเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูปหรือวัตถุดังกล่าว ส่วนความผิดตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคสอง เป็นกรณีกระทำความผิดตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคแรก ถ้าการกระทำนั้นได้กระทำในวัด สำนักสงฆ์สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา โบราณสถานอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน สถานที่ราชการหรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศาลฎีกาเห็นว่า เงินในตู้บริจาคของ

ศาลเจ้าและเงินของผู้ดูแลศาลเจ้าแม่จะเก็บรักษาไว้ในศาลเจ้าก็มีใช้วัตถุในทางศาสนา การปล้นทรัพย์รายนี้จึงมิได้กระทำต่อทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคแรก เมื่อมิได้กระทำต่อทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคแรกแล้ว จึงไม่อาจเป็นความผิดตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคสองได้ ดังนั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๓๔๐ ทวิ ไม่ว่าจะเป็นวรรคใด ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน ๒,๑๐๐ บาท แก่ผู้เสียหายนั้น ปรากฏว่าเงินจำนวนนี้อยู่ในตู้บริจาคของศาลเจ้าแป๊ะกงชำไฉส่วย ๑๐๐ บาท ส่วนอีก ๒,๐๐๐ บาท เป็นของผู้ตาย ศาลฎีกาจึงเห็นควรแก้ไขชัดเจน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ วรรคท้าย ให้ประหารชีวิต คำรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามาก นับเป็นเหตุบรรเทาโทษได้พิเคราะห์ถึงความรู้สึก ความผิดของจำเลยและรูปคดีแล้ว ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง วางโทษในเกณฑ์ต่ำของมาตรา ๕๒ (๒) ให้จำคุกจำเลย ๒๕ ปีให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน ๒,๐๐๐ บาท แก่ทายาทของผู้ตาย ส่วนอีก ๑๐๐ บาท คืนให้แก่ผู้เสียหาย นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

ศาลจังหวัดชลบุรี - นายพงษ์เทพ ศิริพงศ์ดีกานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายมีพาศน์ โปตระนันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ